

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4049/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย นิธิพัฒน์ กันธ วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 74, มาตรา 75

ขณะกระทำความผิดจำเลยมีอายุ 17 ปี และเป็นนักเรียนและตามพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยกระทำไปด้วยความตึกคะนองตามประสาวัยรุ่นกรณีจึงไม่สมควรพิพากษาลงโทษจำเลย จึงให้มารดาจำเลยรับตัวไปอบรมสั่งสอนมิให้ก่อเหตุร้ายขึ้นอีกภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ประกอบด้วย มาตรา 74(2),(3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340ตรี, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 340 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 340 ตรีขณะกระทำผิดจำเลยมีอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ลงโทษจำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้อีกหนึ่งในสาม ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฯลฯ เห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้ว่าจำเลยเป็น
คนร้ายร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ผู้เสียหายไปตั้งโจทก์ฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้
ยกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,340
วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 11 ลงวันที่
21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 กระทำความผิดจำเลยมีอายุ 17 ปี และเป็น
นักเรียน ตามพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยกระทำไปด้วยความคึกคะนองตามประสาวัย
รุ่น จึงเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษจำเลย อาศัยอำนาจตามมาตรา 75 ประกอบ
ด้วยมาตรา 74(2), (3)ให้มารดาจำเลยรับตัวจำเลยไปอบรมสั่งสอนมิให้ก่อเหตุร้าย
ขึ้นอีกภายใน 3 ปี นับแต่วันฟังคำพิพากษานี้ หากจำเลยก่อเหตุร้ายให้มารดาจำเลย
ชำระค่าปรับต่อศาลครั้งละ 1,000 บาท และให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุม
ประพฤติทุก 6 เดือน มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันฟังคำพิพากษานี้

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ